

## 递交前注意事项与代理人核查清单（A1）

---

### 一、最高优先级：申请人自身在先公开

代码仓库已于 2026-09-13 公开推送（origin/0.4.69，提交 fedd467f）。其中下列文件完整披露了本申请的技术方案：

- crates/runtime/src/evidence\_ledger.rs（双指纹、易变字段剔除、三重合取阻断、轮询倍增、从消息重建）
- crates/runtime/src/tool\_output\_artifact.rs（外置阈值、内容摘要值命名、引用式结果、预览截取）
- crates/runtime/src/conversation.rs（自适应外置阈值、拒绝结果不入账、指示注入）
- docs/development-logic/evidence-ledger.md（方案的自然语言完整描述）
- CHANGELOG.md v0.4.69 条目（含全部阈值常量的具体数值）

《专利法》第 24 条的六个月宽限期限仅适用于：国家紧急状态或非常情况下为公共利益首次公开、中国政府主办或承认的国际展览会首次展出、规定的学术会议或技术会议首次发表、他人未经申请人同意泄露。申请人自行在代码托管平台公开不属于上述任一情形，不享有宽限期。

后果：自 2026-09-13 起，上述公开即构成本申请的现有技术，足以单独破坏新颖性。

唯一缓解：以最快速度递交。每推迟一日，风险只增不减。

不建议的做法：删除或私有化仓库。公开事实已经发生（含第三方镜像、搜索引擎缓存与克隆），事后删除既不能消灭现有技术，也可能在后续程序中造成不利印象。

若申请人希望保留完整的优先权布局（PCT / US / EP），须知美国有 35 U.S.C. §102(b)(1) 的 12 个月自我公开宽限期，欧洲专利局则与中国类似、不提供一般性宽限期。因此 EP 路线大概率已经关闭，US 路线仍开放至 2027-09-13。

### 二、次高风险：抵触申请（检索不可见）

专利申请有 18 个月公开延迟。以 OpenAI / Anthropic / 微软 / 字节等主体为申请人的在先申请若在本申请日之前提出、在本申请日之后公开，构成《专利法》第 22 条第 2 款的抵触申请，破坏新颖性且任何检索都查不到。agent runtime 的循环防护是上述主体必然遇到的问题。该风险无法规避，只能靠早申请。

### 三、说明书刻意未写入的内容及其原因

| 未写入的内容                                       | 原因                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 具体的现有技术文献号（US20110280145A1、WO2025221751A1 等） | 本工具未独立核实这些文献号与其记载内容的对应关系。在申请文件中主张未经核实的文献构成事实性错误风险。文献清单见 patent/PRIOR_ART.md，请代理人核实后再决定是否写入背景技术。CN 实践中背景技术不引用文献号完全可以接受。 |
| 任何实验数据、命中率、节省比例、性能对比                         | 《专利审查指南》与本仓 patent-writing-principles 的明确要求；此类内容属于论文而非专利。                                                              |
| 仓库名、模块路径、环境变量以外的实现标识                         | 避免把保护范围绑定到某一具体实现。                                                                                                      |
| 对现有技术优越性的承认                                  | 不得出现” 现有技术工作良好，但……” 式表述。                                                                                               |

四、创造性论证的三个落点（答复审查意见时使用）

审查员最可能的驳回路径是” 把已知技术应用到新领域属于常规应用”（引证内容哈希 + 计数判环的网络包环路检测、爬虫去重、邮件去重剔除时间戳）。预备的答辩支点按强度排序：

支点一（最强）——账本可从消息历史重建。

现有的内容哈希判环技术运行于状态不会被销毁的环境（路由器转发表、爬虫队列、邮件服务器）。大语言模型智能体的独特技术前提是：承载判重状态的会话上下文本身会因超出预算而被压缩，状态随之丢失。” 判重状态必须能够从已存储的调用—结果配对按同一规则完整重建” 是该前提下才会出现的技术问题，现有技术既未提出该问题也未给出解法。此为本申请最好的创造性支点，应在答辩中置于首位。

支点二——内容摘要值充当证据身份（外置与判重的协同）。

本领域的上下文预算管理（MemGPT、WO2025221751A1）与循环检测是两条独立的技术线。二者简单并置时，外置会使判重失效：产物路径含调用标识，同一内容必落在不同路径上，判重把每个副本都当作新证据。本申请以内容摘要值而非路径作为证据身份，使二者可同时成立。这是协同效应而非功能拼接，符合创造性判断中” 技术特征在功能上彼此支持” 的要求。

支点三——三重合取阻断条件。

现有技术（含 US20110280145A1）均为” 单一条件计数达 k 次”。本申请要求无新证据连续计数、调用指纹计数、同结果计数三者同时达阈值，并对轮询类工具放大连续计数阈值。其解决的是单条件方案在智能体场景下同时存在的误杀（正当轮询）与漏判（入参微变的同义调用）两个具体缺陷。

技术效果的表述口径：统一表述为” 减少无效的工具调用与外部网络请求，降低算力与令牌消耗”，即《专利审查指南》认可的” 提升计算机系统内部性能”。不要表述为” 提高回答质量”” 让模型更聪明”——后者会把方案推向” 智力活动的规则和方法”。

五、权利要求核查清单（代理人）

□ 权 1 的前序部分是否足够短？目前前序仅描述” 模型—工具迭代循环” 这一公知框架，其余全部落

在特征部分。确认无发明点被误置于前序。

- ☐ 权 1 步骤 S3 已写为肯定的方法步骤（“对……超过外置阈值的工具调用，将该工具输出存储为产物文件”）而非条件从句，以避免被认定为可选特征。确认该写法与实施例四一致。
- ☐ 第一至第四阈值在权 1 中均以序数词给出、未写入具体数值，具体数值（4 / 6 / 3 / 3）仅出现在具体实施方式。确认此分层无误——数值写入权 1 会不必要地收窄范围。
- ☐ 权 1 未出现“其中”以外的多重嵌套定语，单句长度是否仍在审查员可接受范围内？若认为过长，可将 S2 的易变字段列举移入权 2。
- ☐ 权 13（系统）的各单元是否与说明书图 1 的 101~109 一一对应？目前 101~106、108 已在权 13 中出现，107（会话上下文存储单元）与 109（事件记录单元）未出现在权 13 中——确认这是有意的（二者分别由权 1 的上下文描述与权 12 覆盖），或补入权 13。
- ☐ 权 14 引用“权利要求 1 至 12 中任一项”，未引用权 13（系统）。确认符合介质权项的常规写法。
- ☐ claims 连续编号 1-14，无断号，独立权与从属权交错编号（权 13、权 14 为独立权）。
- ☐ 超出 10 项的部分（权 11-14 共 4 项）产生附加费  $4 \times 150 = 600$  元。确认申请人接受。

## 六、说明书核查清单（代理人）

- ☐ 支持性：权 2~权 12 的每一个附加技术特征是否都能在具体实施方式中找到对应段落？

对照表——权 2→ 实施例二 S205 情形一；权 3→ 实施例三 S307；权 4→ 实施例二末段；权 5→ 实施例一末段；权 6→ 实施例四 S401；权 7→ 实施例四 S406；权 8→ 实施例四 S405、S404；权 9→ 实施例五 S501；权 10→ 实施例五 S505；权 11→ 实施例三末段；权 12→ 实施例二 S209。

- ☐ 充分公开：本领域技术人员能否仅凭说明书实现？重点检查实施例二 S205（错误签名的生成）与实施例四 S406（预览的截取规则）是否已足够具体。
- ☐ 术语一致性：全文是否严格使用“调用指纹 / 证据指纹 / 无新证据连续计数 / 内容摘要值 / 产物文件 / 引用式结果 / 策略变更指示 / 轮询类工具”，未出现同义换词。术语表见 patent/INVENTION\_DISCLOSURE.md 第六节。
- ☐ “所述”用法：首次引入用“一个/一种”，其后一律“所述”。
- ☐ 附图标记：说明书出现的 100~111 与附图绘制说明.md 是否完全一致，且图中无说明书未提及的标记。
- ☐ 摘要字数：已核，297 字（≤300，含标点）。摘要附图指定为图 1。

## 七、本工具未执行的步骤

- 未执行外部审查员交叉复核：codex MCP 服务在本次会话中连接失败（MCP error -32000: Connection closed），/patent-review 阶段的 GPT-5.6-Sol 审查未运行。建议在递交前由代理人或重新连接 codex 后补做。
- 未进行专业检索：patent/PRIOR\_ART.md 中的检索结果由申请人提供，本工具未独立复核任何文献号。递交前应委托专业检索机构或代理人复核。
- 附图已生成，但未经制图人员复核：说明书附图.html（矢量 SVG）与 pdf/说明书附图.pdf（5 页）

为本工具按 附图绘制说明.md 的规格绘制，黑白线条、无着色无阴影、除必需词语外无注释。递交前仍建议由代理人或制图人员按该文件的复核要点过一遍，尤其是图 1 中 107→101 与 108→104 的唯一一处连线交叉是否符合受理惯例。

## 八、建议的递交顺序

1. 代理人复核权利要求书与说明书（半日至一日）；
2. 制图人员按 附图绘制说明.md 出 5 幅正式附图（一日）；
3. 同日递交 CN 发明专利申请，取得申请日；
4. 申请日取得后，再从容处理：是否同步递交实用新型（**不可行**——本申请为方法，实用新型不接受方法权利要求；若要覆盖，须另行撰写纯装置权项的实用新型，但其保护范围将显著窄于权 13）、是否在 12 个月内走 PCT 或 US 路线。